

BIM 기술 주권 확보와 지배구조 안정화를 위한

[교육재단법인] 설립 검토서(안)

(부제) 2026년, 최신 세법 기준의 리스크 최소화를 위한 사전 검토서

2026. 02.

【 목 차 】

- 1 [설립당위성] 왜 설립해야 하는가?
- 2 [기대실익] 설립 시 어떤 이점이 있는가?
- 3 [필수요건] 이행할 의무사항은 무엇인가?
- 4 [리스크] 조건 위배 시 어떤 제재가 있는가?
- 5 [추진절차] 어떤 절차로 추진해야 하는가?
- 6 [결론] 최종 결론 및 제언

총괄기획실

1. [설립당위성] 왜 설립해야 하는가?

1.1 한맥가족의 영속성 확보를 위한 사회적 자본(ESG) 구축

- 1996년 설립 이후 '기술로 사람과 자연이 함께하는 세상'이라는 기업 이념을 실현할 구체적 플랫폼 요구됨
 - 개별 기업의 영리 활동을 넘어 사회 전체의 이익에 기여하는 “독립적 공익법인” 설립
 - 그룹의 기술적 성과를 사회적 자산으로 전환하여 대내외 신뢰도를 획기적으로 제고함
 - 사적 역량을 공적 인프라화하여 급변하는 건설산업에 발맞추고, 한맥가족의 기술적 자산 축적 토대를 마련

1.2 기술 자산의 공익적 축적 및 미래 산업 리더십 공고화

- 프로젝트 단위로 분절되어 소멸하는 건설산업의 정보·데이터와 BIM·스마트 건설 기술 노하우의 영속적 보존과 S/W 기반의 활용성 향상 필요
 - 기술개발센터의 역량과 전문인력을 재단에 투입하여 '건설 기술 지식 허브'로 육성
 - 외산 S/W 의존도를 탈피하고 국산 기술 주권을 확보하여 그룹의 미래 경쟁력을 보호함
 - 축적된 방대한 데이터와 연구 성과를 재단의 자산화를 통해 특정 기업에 편중되지 않는 중립성 확보
- 청년 및 중소 엔지니어링사 기술 지원을 통한 산업 생태계 상생 선도
 - 디지털 기술 격차 해소를 위한 기술 나눔을 실천하여 그룹의 사회적 책임(CSR) 완수
 - 실무형 고도화 교육 제공으로 일자리 창출 및 산업 인재 미스매치를 근본적으로 해결

1.3 주무관청(국토교통부) 정책 연계 및 설립 허가 명분 확보

- 국토교통부 '스마트 건설기술 로드맵(S-Construction 2030)'과의 전략 부합
 - BIM 의무화 정책이 건설현장에서 실효성 있게 구현되도록 지원하는 민간 거버넌스로서의 역할을 수행
 - 공익법인법 제4조에 의거, 사회 일반의 이익에 이바지하는 학술·연구 목적의 설립 당위성을 입증함

한맥가족은 독보적인 BIM 기술력을 기반으로 국가 건설산업 기술의 자립에 기여할 수 있는 '독립적·전문적 건설기술 거점'으로서 재단법인을 설립하고자 함

2. [기대실익] 설립 시 어떤 이점이 있는가?

※ [비영리 재단법인] 이란?

- 「민법」 제32조에 의해 학술, 종교, 자선 등 공익을 목적으로 출연된 '재산'을 기반으로 설립된 법인

※ [공익법인] 이란?

- 공익법인은 학자금·장학금 지원, 학술, 자선 등 사회 일반의 이익을 목적으로 설립된 비영리 재단법인이나 사단법인으로서, 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」(이하, “공익법”이라고 한다)에 따라 관련 주무관청의 허가를 받아 설립되며 의무 이행 여부에 따라 세제 혜택을 받을 수 있음

2.1 세무 비용의 절감 및 자산의 사회적 자본화

- 최대주주 보유 주식 출연 시 상속·증여세 면제 및 자산 유출 방지
 - 발행주식총수의 10% 이내(「상속세 및 증여세법」 제16조 및 제48조, 의무사항 이행 시) 출연 가액에 대해 100% 증여세 면제
 - 개인의 자산 상속·증여 시 최대 50%의 세율이 적용되나, 재단 출연 시 세금 부담 없이 지배권 유지가 가능함
 - 자산의 소멸이 아닌, 기업의 철학을 담은 '영속적 사회적 자본'으로의 전환
- 기부금의 법인세 손금 산입을 통한 계열사 세금 부담 완화
 - '법인세((수익-손비(손금산입))×세율)의 손비가 커질수록, 부과되는 세금의 절감 효과 확대
 - 그룹 차원의 기부금을 비용 처리하여 법인세를 절감하고 공익적 기여도를 동시 확보함

2.2 전략적 지배구조 보완 및 경영권 방어막 형성

- 재단 보유 지분을 활용한 '전략적 완충 지대' 구축
 - 재단이 보유한 계열사 주식은 대주주에게 우호 의결권을 제공하여 경영권을 보호함
 - 계열사 경영 관련 비상시 지배구조의 안정성을 뒷받침하는 최후의 보루 역할 수행
 - 국내 주요 대기업(S사 등)이 공익재단을 통해 계열사 지분을 보유하며 지배구조 안정화를 전략적으로 시행하고 있음
- 정관 설계를 통한 주식 출연 한도의 유연한 확장 가능성
 - '의결권 미행사' 조항 삽입 시, 주식 출연 면세 한도를 10%에서 최대 20%까지 확대되어 세제 절감 효과가 상승

2.3 그룹 ESG 신인도 제고 및 무형 자산 확보

- '기술 공유 플랫폼(건설 기술 지식 허브)'으로서의 대외 공신력 및 네트워크 강화
 - 단순 장학재단을 넘어 건설분야의 '전문 교육·연구재단' 이미지를 선점하여 국토부 등 유관기관과의 파트너십 구축
 - 그룹의 ESG 등급 상승으로 금융 조달 비용 감소 및 기업 가치의 프리미엄화 형성
 - 우수 인재 영입을 위한 브랜드 자산 확보
 - 재단을 통한 BIM 교육 및 장학 사업은 미래 잠재 인재들에게 한맥가족의 기술 리더십을 각인시키는 효과가 있음

재단법인 주식 출연을 통해 증여세 면제 및 출연기관 법인세 절감 효과와
출연자 자산을 그룹의 영속적인 사회적 자본으로서 보존하고 공익화 가능

3. [필수요건] 이행할 의무사항은 무엇인가? [붙임1 참조]

3.1 면세 한도(기본 10%, 30%) 준수를 위한 주식 출연 비율 관리

- (10% Rule) 발행주식총수의 10% 이내 출연 시 증여세 면제 혜택 부여함
 - ①매 사업년도별 운용소득 80% 이상 사용, ②특수관계인 이사 1/5 이내, ③자기내부 거래 금지 등 의무 요건을 이행하는 경우 10%까지 면세됨 (상증법 제48조 제11항)
 - 미이행시 주식 5% 초과분에 대한 증여세 및 가산세 부과로 세금 리스크가 매우 큼
 - 정관 내 '의결권 미행사' 명시 시 면세 한도를 20%까지 확대 적용 가능함
 - 자선·장학·사회복지 목적 법인에 한하며, 경영권 방어용 우호 지분 격리 시 활용 가능한 전략임
- (30% Rule) 특수관계인 주식등의 가액이 법인의 총재산가액 대비 주식 보유 비중을 30%(의무 이행 시 50%) 이내로 관리함
 - 3대 의무사항(①회계감사, ②전용계좌 개설·사용, ③결산서류등의 공시)을 모두 이행하는 경우 50%까지 가능 (상증법 제48조 제9항)
 - 재단 전체 자산 중 특정 계열사 주식의 가액(합계)이 과반을 넘지 않도록 출연 재산 설계 및 관리
 - 주식가액 변동에 따른 30%(또는 50%) 초과 리스크를 방지하기 위해 일정 수준의 현금 자산 상시 보유할 수 있도록 설계해야 함(매년 모니터링 필요)

3.2 이사회 구성의 독립성 및 투명성 확보 [붙임4 참조]

- 특수관계인 이사 선임 비율 1/5 이하 유지
 - 출연자 및 그 가족, 계열사 임직원 등 특수관계인은 이사 현원 중 1/5 이하로 제한
 - 국세청의 “의무이행 신고제”에 따라 특수관계인 선임 여부는 매년 엄격하게 관리됨
 - 이사는 5인 이상 12인 이하로 규정되며, 전략적으로 이사 정수를 6인 이상으로 확대하여 외부 전문가 참여 비중을 높이는 것이 승인에 유리함
- 이사 선임 전 국세청 ‘특수관계인 사전상담제’를 통해 법적 결격 사유를 사전 검증하여 리스크를 초기에 차단
 - 퇴직 후 3년(공시대상기업집단은 5년)이 경과하지 않은 임원은 특수관계인에 해당하며, 이사 선임(안)에 대한 사전상담제를 통해 이사회 구성 계획의 오류 검증 필수

3.3 2026년 기준 공익법인 사후관리 및 운용 의무 이행

- 재단 자산의 사적 유용 방지 및 건전 운용 의무
 - (자기내부거래 금지) 재단 자산의 출연자 및 그 특수관계인에게 대가 없이 제공하는 행위는 엄격히 금함
 - (광고 및 홍보 금지) 재단의 재산으로 계열사 이익 증대를 위한 광고, 홍보 등을 대행하는 행위의 금지
- 핵심 의무 사항의 철저한 이행 및 “의무이행 여부 신고”
 - (외부회계감사) 독립된 감사로부터 매년 회계 적정성을 검증 받고 그 결과를 보고함
 - (전용계좌 사용) 공익목적사업의 모든 수입과 지출은 지정된 전용계좌를 통해서만 집행하며, 수익사업을 이행할 경우 별도의 계좌에서 관리해야 함
 - (결산서류 공시) 매 사업연도 종료 후 4개월 이내에 홈페이지에 결산 내역 공개
- 출연재산의 “공익목적사업 의무 지출” 비율 준수함 [다음 페이지 표 참조]
 - (운용소득 사용) 출연재산을 통해 발생한 배당·이자 소득의 80% 이상을 1년 이내에 공익목적사업에 사용함
 - (출연재산 가액 지출) 주식을 5% 초과 보유한 경우, 출연재산가액의 1%(10% 초과 보유 시 3%) 이상을 매년 의무적으로 지출함

주식 보유 한도(10%, 30% Rule) 완화 등 공익법인으로서의 혜택을 받기 위해서는 모든 의무사항을 성실하게 이행해야 하고, 법인 홈페이지를 통해 공개하여야 함

· “출연재산”의 의무 지출 개념

구분	출연재산	총재산가액
관련 법령	• 상증법 제48조 제2항 제1호	• 상증법 제48조 제2항 제7호
기준	• 실제 출연한 재산	• 출연재산+취득재산 - 법인 전체 수익용재산
사용처	• 직접 공익목적사업 - 수익사업 투자 포함 : 수익사업용 운용 포함으로 법령	• 직접 공익목적사업 - 순수 목적사업에 사용 : 법인세 과세 대상 사업 제외로 법령 명시
의무사용 기간	• 출연받은 날로부터 3년 이내	• 매년(사업연도마다)
의무사용 비율	• 100%	• 1%(주식 5 % 초과) • 3%(주식 10% 이상)
취지	• 출연재산/기부금을 공익을 위해 투자 및 활용하도록 권고	• 법인 자산 증액 외에 최소한의 실제 공익에 사용하도록 권고
위반시 제재	• 미사용 가액에 대해 증여세 부과	• 미달 사용금액의 200% 가산세 - 발행주식총수 5% 이상인 경우
기타	• 3년 이후에도 해당 재산을 계속 직접 공익사업에 사용해야 함	• 직전 사업연도 종료일 장부가액 기준

· “출연재산의 운용 및 매각대금”의 의무 지출 개념

구분	운용소득	매각대금
관련 법령	• 상증법 제48조 제2항 제3호, 5호	• 상증법 제48조 제2항 제4호, 5호
기준	• 출연재산을 운용한 수익금액 - 이자, 배당, 임대료 등	• 출연재산 자체를 팔아 생긴 목돈 - 건물, 주식 매각대금 등
사용처	• 직접 공익목적사업 - 순수 목적사업에 사용 : 장학금, 연구비, 운영비 등	• 직접 공익목적사업 또는 수익용 자산화 가능
의무사용 기간	• 운용소득이 발생한 사업연도 종료일로부터 1년 이내	• 매각일로부터 3년 이내(단계적)
의무사용 비율	• 운용소득의 80% 이상	• 1년 이내 30%, 2년 이내 60%, 3년 이내 90% 이상
수익사업 재투자 인정 여부	• 불인정	• 인정
위반시 제재	• 미달 사용액의 10% 가산세	• (1, 2년) 미달 사용액의 10% 가산세 • (3년) 90% 미달 사용액의 증여세
기타	• 5년간 평균 지출액으로 계산 - 5년 이상된 법인	• 매각대금은 자산의 형태가 바뀐것으로 수익용 자산 취득이 가능하며, 1~3년간 단계적 사용하도록 함

4. [리스크] 조건 위배 시 어떤 제재가 있는가? [붙임1 참조]

4.1 주식 출연 및 보유 한도 위반 시 강력한 세액 추징

- 10% 면세 요건 미충족 시 증여세 소급 과세
 - 운영단계에서 의무 미이행 또는 기준을 충족하지 못한 경우, 설립 시 면제받았던 주식 출연 가액에 대해 증여세가 부과될 수 있는 치명적 리스크
- 총재산가액 대비 주식 보유 비중 30%(또는 50%) 초과 시 가산세 부과
 - 한도를 초과하여 보유한 주식 시가의 5%를 매년 가산세로 납부해야 함
 - 이는 일회성 부과가 아니며, 초과 보유 상태가 해소될 때까지 매 사업연도마다 징수

4.2 지배구조 및 부당거래 행위에 대한 경비 환수 조치

- 특수관계인 이사 선임 제한(1/5) 위반 가산세
 - 기준 대비 초과하여 선임된 특수관계인과 관련된 모든 직·간접 경비 전액 환수
 - 해당 이사에게 지급된 급여, 퇴직금, 판공비 등 소요 비용 전체가 가산세 대상임
- 자기내부거래 및 특정기업 광고 행위 제재
 - (내부거래 시) 해당 출연재산가액 전체 또는 시가와 차액에 대해 증여세 부과
 - (광고·홍보 시) 해당 광고매체 이용비 및 행사비 전액을 가산세로 부과

4.3 의무 지출 비율 미달 및 행정 의무 불이행 제재

- 출연재산 공익목적 의무 지출 미달 가산세
 - (일반) 의무 지출 기준액 대비 미달 사용액의 10%를 가산세로 징수함
 - (강화) 주식을 5% 초과 보유한 법인이 지출 의무를 위반할 경우, 미달액의 최대 200%까지 가산세가 부과될 수 있음 (2024년 이후 개정 강화된 규정 적용)
- 공시 및 신고 의무 불이행 시 '공익법인 지정 취소'
 - 결산서류 공시 누락, 전용계좌 미사용, 의무이행 보고 미준수 시 지정이 취소될 수 있음
 - 지정 취소 시 향후 3년간 재지정이 금지되며, 그 기간 동안 접수된 기부금 및 출연재산에 대해 세제 혜택이 전면 배제됨

의무적 이행 사항을 충분히 이행하지 않은 경우에는
주무관청(국토부, 국세청)에 의해 공익법인 지정 취소 사유가 될 수 있음

5. [추진절차] 어떤 절차로 추진해야 하는가? [붙임3 참조]

5.1 주무관청(국토부) 설립 허가 및 법인등기 단계

- 설립 목적과 국토부 스마트건설 정책, 미래 건설산업 방향성의 연계 입증
 - BIM 기술 고도화 및 산업 생태계 상생 관련 설립 취지를 명확히 제시
 - 공익사업 실현 가능성 및 능력 검증할 수 있도록 설계(한맥가족 자산·인프라 활용)
- 법인의 재정적 기초 확립 증명 및 출연 확약
 - 기본재산 5억 원 이상 출연(주식 및 현금)에 대한 증빙 서류 제출함
 - 법인 설립 이후 최소 3개년 사업계획서 및 수입·지출 예산서를 통한 자생력 입증함
 - 사업계획서는 법인정관의 공익목적사업, 수익사업에 대한 내용을 구체화하여 법인의 운영 계획에 대한 목적성을 명시해야 함
 - 특히, 공익목적사업과 수익사업의 순환적 생태계 조성으로 법인 자체의 안정적 운영 계획 수립 시 설립
- 설립 등기 및 출연 재산 귀속
 - 주무관청 허가증 발급 후 3주 이내 법원 설립 등기 및 사업자등록 완료
 - 출연자 자산(주식·현금)을 법인 명의로 즉시 이전하고 주무관청에 보고

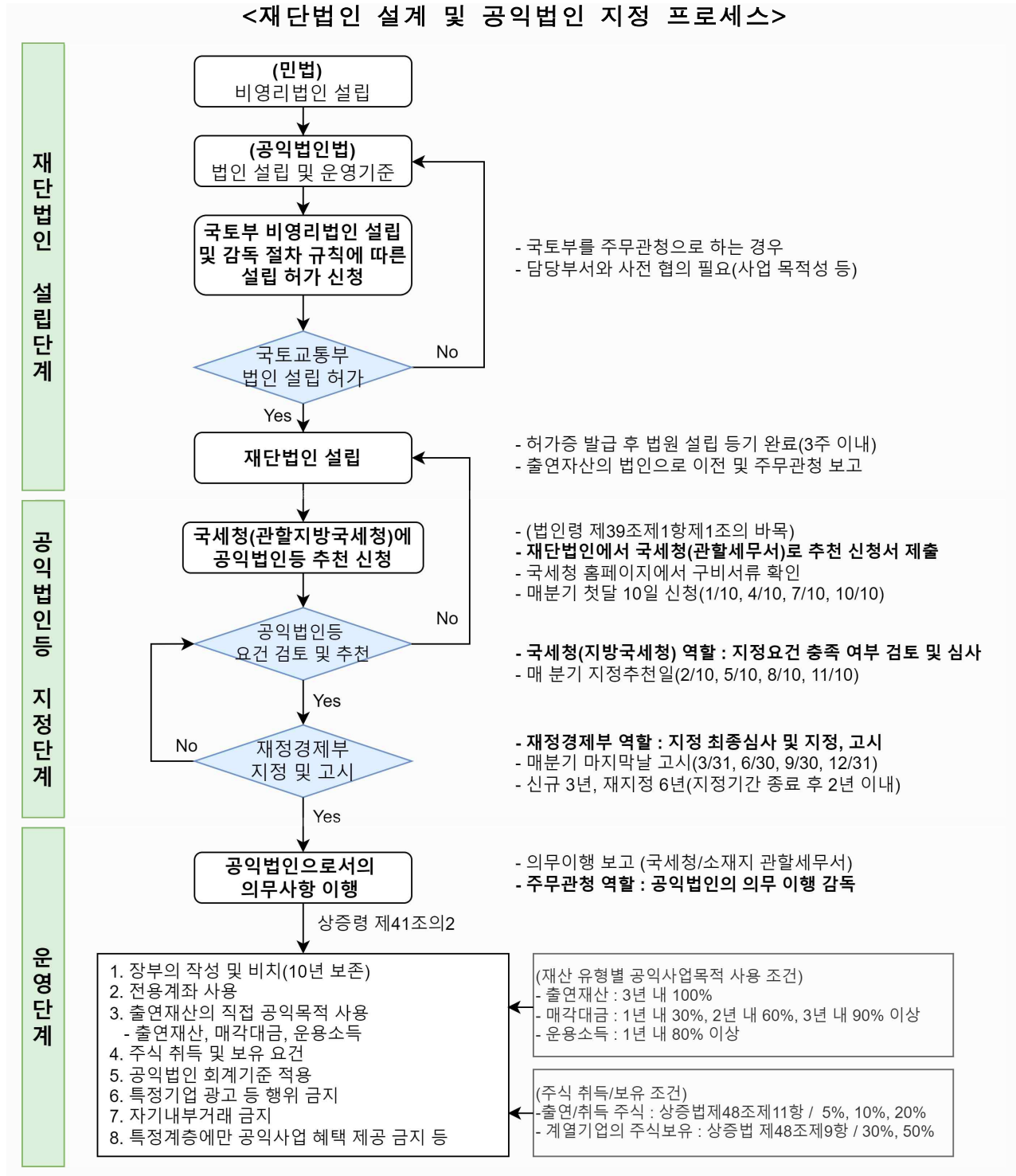
5.2 “공익법인등”으로의 추천(국세청) 및 지정·고시(재정경제부)

- 설립 등기 후 ‘공익법인등(구. 지정기부금단체)’ 지정 추천 신청
 - ‘공익법인등’은 이전 지정기부금단체가 공익법인등으로 통합된 것으로, 상증법상의 세제 혜택을 받기 위해 재정경제부로부터 지정 필수
 - 매년 분기별 관할 세무서에 접수(1·4·7·10월 10일까지)
 - 정관 내 ‘수익의 공익목적 사용’ 및 ‘해산 시 잔여재산 국귀속’ 등 필수 조항 표기
 - 인터넷 홈페이지 개설 및 기부금 공개 의무 이행 서약서 등 제출 요구서류 확인 후 준비
 - 국세청의 적격성 검토 후, 재정경제부에서 최종 지정·고시함(매 분기 말일)
- 증여세 소급 면제를 위한 타임라인 관리
 - 법인 설립 후 1년 이내에 지정을 완료하여 설립 시 출연 자산에 대한 증여세 소급 면제 확정하도록 계획 수립 필요 [상증령 제12조]
 - 설립 당해 연도 내 지정 고시가 완료되도록 행정 프로세스 집중 관리

5.3 설립 후 안정적 운영을 위한 시스템 구축

○ 공익법으로서의 의무 이행을 위한 핵심 거버넌스 셋업

- 법인 설립 후 3개월 이내 전용계좌 신고, 회계시스템 및 법인 홈페이지 구축 등



재단법인의 설립 및 “공익법인등”으로의 지정을 받기 위해 세부 절차를 이해하고, 각 절차마다 요구되는 문서와 조건들을 사전에 준비할 필요가 있음

6. [결론] 최종 결론 및 제언

6.1 건설산업 BIM 기술 주권과 경영권 확보를 위한 방향성

- 단순 사회적 공익, 공헌을 넘어선 한맥가족의 ‘전략적 자산 관리 플랫폼’ 형성
 - 한맥가족의 독보적 BIM 기술, 국산 S/W 기술을 공익화하여 미래의 건설산업 주도권 형성과 대외 신인도 확보
- 계열사의 재단 출연으로 자산의 유출 없이 영속적 그룹 지배력 결속
 - 증여세 50% 납부 대신 재단 출연을 통한 지분 100% 보존 효과
- 한맥가족 일부 기술력의 ‘공공 인프라화’를 통해 건설산업 내에서의 기술적 자립화 기반 마련

6.2 2026년 재단법인 설립을 위한 법령 기반 실행 전략 수립

- 법인 설립 이후 1년 이내 “공익법인등” 지정 완료를 최우선 목표로 설정
 - 증여세 소급 면제 혜택 확정을 위해, 설립 기획 단계에서부터 1년 이내 공익법인등으로의 지정까지 완료하는 로드맵 구성(미지정시 출연금에 대한 증여세 과세)
- 강화된 세법 개정과 신고제 전환에 따른 재단법인 설립 기획 구체화
 - ‘매년 의무이행 신고’ 프로세스를 기반으로 설립 기획 단계부터 내재화하여 발생 할 수 있는 리스크를 원천 차단
 - 법규에 준한 주요항목(이사·감사 구성, 출연 재산 비율, 공익사업 계획 등) 구성으로, 주무관청의 신뢰를 확보하고 설립 허가부터 운영에 대한 안정화 마련
- 설립 출연금의 재원 조달 및 설립 이후 추가 출연에 대한 계획 수립
 - 안정적 운영을 보장하는 최소한의 출연과 계열사의 주식(평가액, 보유 등) 현황에 따라 가장 합리적인 출연 계획 수립
- 기획 단계에서 관련 전문가(회계사, 세무사 등)의 전문적 의견을 수렴하여 재단 설립 및 운영 단계의 리스크를 최소화
 - [한국공익법인협회](#)에서 운영하는 실무교육 워크숍 등 활용

본 재단설립은 한맥가족의 미래 건설산업 주도권 확보를 위한 전략적 방향이며, 법적 요구사항, 세부 절차를 면밀히 검토하여 추진할 필요가 있음

참조1

공익법인 적용 상증법 개정 주요 사항 (2020년 대비)

□ 상증법 주요 개정 사항

구 분	당초 (2020년)	현재 (2026년)	비고
법 인 형 태	- 공익법인 - 성실공익법인 - 지정기부금단체	“공익법인등”으로 통합 (모든 공익법인의 성실공익법인화)	- 성실공익법인 폐지 - 사후관리의무 강화
주식출연 비 율	5%	10%	사후관리 위반 시 (①~④,⑨) 5% 적용
사후관리 의 무	① 운용소득 70% 의무사용 ② 자기내부거래 금지 ③ 특수관계인 이사 취임 금지 ④ 특수관계법인 홍보 금지	① 운용소득 80% 의무사용 ② 자기내부거래 금지 ③ 특수관계인 이사 취임 금지 ④ 특수관계법인 홍보 금지	위반 시 5% 초과분에 대하여 증여세 추징
	⑤ 외부 회계감사 ⑥ 전용계좌 개설·사용 ⑦ 결산서류 등의 공시 ⑧ 장부 작성·비치	(좌동)	- 위반 시 가산세 - 사후관리의무 형태로 전환
	<추가>	⑨ 출연재산가액의 1% 사용	'22.1.1. 이후 적용
출연재산 사용비율	출연재산가액 1% (주식 10% 초과보유 시 3%)	(좌동)	위반 시 5% 초과분에 대하여 증여세 추징
	위반 시 가산세 (미달 사용액의 10%)	3% 해당법인 위반 시 : 가산세 (미달 사용액의 10%) 1% 해당법인 위반 시 : ①+② ①가산세: 미달 사용액의 10% ②증여세: 주식 5% 초과 보유분	'22.1.1. 이후 적용
사후관리 신고의무	성실공익법인 확인제	의무이행 여부 신고제	국세청(관할지방국세청)
	성실공익법인만 사후관리확인	- 특정법인 주식 5% 초과 보유 시 - 총재산가액 중 주식 30% 초과 시	회계감사 받을 시 50%
	(기간) 5년 주기 <신설>	(기간) 매년 국세청장 신고 - 미신고가산세: 자산총액의 0.5%	가산세 한도 적용 5천만원(중소기업), 1억원(그외기업)
출연재산 사용위반	공익목적사업 외 사용	(좌동)	
	3년 이내 목적 사업 미사용	(좌동)	부득이한 경우 제외
	<추가>	부득이한 사유 없이 사용 중단	부득이한 경우 제외
검토사항 (요약)	- 일반/성실공익법인 구분 폐지, 공익법인으로 통합 → 사후관리의무 강화 “공익법인등” 지정·고시 필수 (법인 설립 → 국세청 추천 → 재정경제부 지정·고시) - 주식출연 기본한도 5% → 10% 상향 (사후관리의무 미이행 시 5% 적용, 초과분에 대한 증여세) - 재단 설립요건 변동 없고, 주식출연 기본한도 상승으로, 설립 시 재산구성 융통성 확보 - 다만, 설립 후 재산운용 및 사업수행 시 세법상 의무사항 숙지 및 민첩한 대응 필요		

참조2

주식 출연 시뮬레이션 (안)

□ [1안] (2020년) 계열사별 5% 출연 / 계열주식 합계 30%

- 2019년 주식평가액 기준
- 현금 출연액 : 주식의 233%로 계열주식이 법인 주식 비율 30% 이내로 맞추기 위함

구 분		한맥기술	장현산업	피티씨
주식	발행주식총수 자기주식제외	173,552주	260,000주	30,000주
	출연주식수 (비율 5%) (A)	8,675주 (5%)	13,000주 (5%)	1,500주 (5%)
	주당평가액 (B)	200,000원	68,000원	157,000원
	주식가액 (C=A×B)	1,735,000,000원	884,000,000원	235,500,000원
현금출연액 (D)		4,050,000,000원	2,060,000,000원	560,000,000원
주식자산총액 (C+D)		5,758,000,000원	2,944,000,000원	795,500,000원
최 종 의 견		재단 총 자산 9,524,500,000원 (계열 주식 비율 29.97%)		

□ [2안] (2026년) 주식보유 한도 이내, 출연 최소화 (계열주식 30% 룰 기준)

- 2019년 주식평가액 기준
- 각 법인당 1%의 주식출연 및 계열주식 30% Rule에 적합한 현금 출연
- 최소한의 출연 후, 주식 보유 한도 내 추가 출연 가능 ⇨ 가장 안정적/리스크 최소화

구 분		한맥기술	장현산업	피티씨
주식	발행주식총수 자기주식제외	173,552주	260,000주	30,000주
	출연주식수 (비율 5%) (A)	1,735주 (1%)	2,600주 (1%)	300주 (1%)
	주당평가액 (B)	200,000원	68,000원	157,000원
	주식가액 (C=A×B)	347,000,000원	176,800,000원	47,100,000원
현금출연액 (D)		700,000,000원	400,000,000원	250,000,000원
주식자산총액 (C+D)		1,047,000,000원	576,800,000원	297,100,000원
최 종 의 견		재단 총 자산 1,920,900,000원 (계열 주식 비율 29.72%)		

□ [3안] (2026년) 주식보유 한도 이내, 출연 비율 완화 (계열주식 50% 를 기준)

- 2019년 주식평가액 기준
- 각 법인당 약 3~5%의 주식과 50% Rule에 적합한 현금 출연
- 최소한의 출연 후, 주식 보유 한도 내 추가 출연 가능 ⇨ 안정적이면서 주식 출연 확대

구 분		한맥기술	장현산업	피티씨
주식	발행주식총수 자기주식제외	173,552주	260,000주	30,000주
	출연주식수 (비율 5%) (A)	8,675주 (5%)	7,800주 (3%)	900주 (3%)
	주당평가액 (B)	200,000원	68,000원	157,000원
	주식가액 (C=A×B)	1,735,000,000원	530,400,000원	141,300,000원
현금출연액 (D)		1,500,000,000원	600,000,000원	400,000,000원
주식자산총액 (C+D)		3,235,000,000원	1,130,400,000원	541,300,000원
최 종 의 건		재단 총 자산 4,906,700,000원 (계열 주식 비율 49.05%)		

□ [4안] (2026년) 계열사별 10% 출연 / 계열주식 합계 50% (공격적)

- 2019년 주식평가액 기준
- 의무사항 이행의 요건이 까다로우며, 주식 가액 증가에 따라 위험 리스크가 매우 큼

구 분		한맥기술	장현산업	피티씨
주식	발행주식총수 자기주식제외	173,552주	260,000주	30,000주
	출연주식수 (비율 5%) (A)	17,355주 (10%)	26,000주 (10%)	3,000주 (10%)
	주당평가액 (B)	200,000원	68,000원	157,000원
	주식가액 (C=A×B)	3,471,000,000원	1,768,000,000원	471,000,000원
현금출연액 (D)		3,300,000,000원	2,000,000,000원	500,000,000원
주식자산총액 (C+D)		6,771,000,000원	3,768,000,000원	971,000,000원
최 종 의 건		재단 총 자산 11,510,000,000원 (계열 주식 비율 49.61%)		

구분	붙임문서 내용
A	[붙임01] 재단법인 설립 검토 의견서
B	[붙임02] 재단법인(공익법인) 설립 관련 주요 변경 사항(2020년 대비)
C	[붙임03] 재단법인 및 공익법인 설립 세부 절차와 구비서류
D	[붙임04] 재단법인(공익법인) 특수관계자 선임 및 규제사항
E	[붙임05] (가칭)한국인프라기술연구원 재단법인 설립 기획(안)
F	[붙임06] 재단법인 표준 정관(안) 및 주요 조항 점검 리스트
G	[붙임07] 재단법인 사업계획서(안)
H	[붙임08] 법인설립 키워드 정리
I	[붙임09] 국토교통부 소관 비영리법인 현황
J	[붙임10] 재단법인과 사내근로복지기금법인 비교 분석